

표준근로계약서
สัญญามาตรฐานการจ้างงาน

(앞쪽)

아래 당사자는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 이행할 것을 약정한다.
บุคคลที่ได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันนี้ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยความซื่อสัตย์

사용자 นายจ้าง	업체명 ชื่อบริษัท	전화번호 หมายเลขโทร.
	소재지 ที่ตั้งบริษัท	
	성명 ชื่อลูกจ้าง	사업자등록번호 (주민등록번호) หมายเลขผู้ประกอบการ(หมายเลขบัตรประชาชน)
근로자 แรงงาน	성명 ชื่อลูกจ้าง	생년월일 วันเดือนปีเกิด
	본국 주소 ที่อยู่ภูมิลำเนา (ประเทศไทย)	

1.근로계약기간	- 신규 또는 재입국자: () 개월, 년 월 일 ~ 년 월 일 - 사업장변경자: 년 월 일 ~ 년 월 일 * 수습기간: []활용(입국일부터 []1 개월 []2 개월 []3 개월 []개월) []미활용 ※ 신규 또는 재입국자의 근로계약기간은 입국일부터 기산함 (다만, 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제 18 조의 4 제 1 조에 따라 재입국(성실재입국)한 경우는 입국하여 근로를 시작한 날부터 기산함).
----------	--

1.ระยะเวลาสัญญาจ้างงาน	- ผู้เข้าประเทศใหม่ หรือ ผู้ถูกจ้างงานใหม่: () เดือน, - ผู้เปลี่ยนสถานประกอบการ: () ปี/เดือน/วัน) ~ * ระยะเวลาการฝึกงาน : []มีการฝึกงาน (นับตั้งแต่วันเข้าประเทศ []1 เดือน [] 2 เดือน []3 เดือน []เดือน) []ไม่มีการฝึกงาน (ตั้งแต่เข้าประเทศได้) ※สัญญาจ้างงานเริ่มตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ แรงงานใหม่หรือแรงงานที่ต่อสัญญาเข้ามา (แต่ตามกฎหมายการจ้างงาน มาตรา 18 วรรค 4 ข้อ 1นั้น แรงงานในระบบแรงงานซื่อสัตย์ สัญญาจ้างงานจะเริ่มตั้งแต่วันเริ่มทำงาน)
------------------------	---

2. 근로장소	※근로자를 이 계약서에서 정한 장소 외에서 근로하게 해서는 안 됨
---------	--------------------------------------

2.สถานที่ทำงาน	※ห้ามแรงงานทำงานนอกสถานที่ นอกเหนือจากสถานที่ทำงาน ที่ระบุสัญญาไว้ในจ้างงานฉบับนี้เท่านั้น
----------------	--

3. 업무내용	- 업종: - 사업내용: - 직무내용: ※ 외국인근로자가 사업장에서 수행할 구체적인 업무를 반드시 기재
---------	--

3.รายละเอียด ของงาน	- ประเภทงาน : - งานที่ทำ : - ตำแหน่งงาน : ※ กรอกรายละเอียดภาระหน้าที่ที่แรงงานต่างชาติจะต้องปฏิบัติในสถานประกอบการ
------------------------	---

4. 근로시간	시 분 ~ 시 분 - 1 일 평균 시간외 근로시간: 시간 (사업장 사정에 따라 변동 가능: 시간 이내) - 교대제 ([]2 조 2 교대, []3 조 3 교대, []4 조 3 교대, []기타)	※ 가사사용인, 개인간병인의 경우에는 기재를 생략할 수 있음.
---------	---	------------------------------------

4.ระยะเวลา การทำงาน	ตั้งแต่ () นาที) ถึง () นาที) - เวลาการทำงาน 1วัน: ชั่วโมง (สามารถเปลี่ยนแปลงตาม เหตุผลของความเหมาะสมจากสถานประกอบการ:ภายใน ชั่วโมง) - การเปลี่ยนกะ ([]2กลุ่ม 2ผลัด, []3กลุ่ม 3ผลัด, []4กลุ่ม 3ผลัด []วัน)	※ หากทำงานเป็นแมนอนในบาน หรือ พยาบาลส่วนตัว
------------------------	--	---

5. 휴게시간	1 일 분
---------	------------

5. เวลาพัก	วันละ () นาที
------------	--------------------------

6. 휴일	[]일요일 []공휴일([]유급 []무급) []매주 토요일 []격주 토요일 []기타()
-------	--

6.วันหยุด	[]วันหยุด []วันหยุดราชการ([]급여 []미급여) []ทุกวันเสาร์ []อื่นๆ.()
-----------	---

7. 임금	1) 월 통상임금 ()원 - 기본급[] ()원 - 고정적 수당: (수당: 원), (수당: 원) - 상여금 (원) * 수습기간 중 임금 ()원, 수습시작일부터 3 개월 이내 근무기간()원 2) 연장, 야간, 휴일근로에 대해서는 통상임금의 50%를 가산하여 수당 지급 (상시근로자 4 인 이하 사업장에는 해당되지 않음)
7. ค่าจ้าง	1) เงินเดือนทั่วไป () วอน - เงินเดือนพื้นฐาน [()เงินเดือน] - ค่าตอบแทนคงที่ : (ค่าจ้าง:) วอน, (ค่าจ้าง:) วอน - โบนัส: () วอน * ค่าแรงช่วงทดลองงาน: () วอน, ภายใน 3 เดือนนับแต่วันเริ่มทดลองงาน: 2) สำหรับการทำโอที การทำงานช่วงกลางคืนหรือทำงานในวันหยุด จะต้องได้รับค่าแรงเพิ่มอีก 50%ของค่าแรงที่ได้รับอยู่(ไม่ใช้กับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานเป็นพนักงานประจำต่ำกว่า 4 คน)
8. 임금지급일	매월()일 또는 매주()요일. 다만, 임금 지급일이 공휴일인 경우에는 전날에 지급함.
8. วันชำระค่าจ้าง	ทุกวันที่ () ของทุกเดือน หรือ ทุกวันที่ () ของสัปดาห์ (ถ้าวันชำระค่าจ้างเป็นวันหยุด จะชำระล่วงหน้าก่อน1วัน)
9. 지급방법	[]직접 지급, []통장 입금 ※ 사용자는 근로자 명의로 된 예금통장 및 도장을 관리해서는 안 됨.
9. วิธีการชำระค่าจ้าง	[]จ่ายโดยตรง, []จ่ายผ่านสมุดบัญชีธนาคาร ※ นายจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองสมุดบัญชีและตัวสแตมป์ชื่อของลูกจ้าง
10. 숙식제공	1) 숙박시설 제공 - 숙박시설 제공 여부: []제공 [√]미제공 제공 시, 숙박시설의 유형([]주택, []고시원, []오피스텔, []숙박시설(여관,호스텔,펜션 등), []컨테이너, []조립식 패널, []사업장 건물, 기타주택형태 시설()) - 숙박시설 제공 시 근로자 부담금액: 매월 원 2) 식사 제공 - 식사 제공 여부: 제공([]조식, []중식, []석식), []미제공 - 식사 제공시 근로자 부담금액:매월 원 ※ 근로자의 비용 부담 수준은 사용자와 근로자 간 협의(신규 또는 재입국자의 경우 입국 이후)에 따라 별도로 결정.
10. ที่พัก และ อาหาร	1) ที่พัก - การให้ที่พัก : []มี , []ไม่มี (ถ้ามี โปรดระบุประเภทของที่พัก:[]โคชีวอน, []โฮฟสเตล, []ลักษณะที่พัก(เช่น โฮลเทล โรงแรมขนาดเล็ก เพนชั่น เป็นต้น), []ห้องพักในสถานที่ทำงานหรือ - ค่าใช้จ่ายที่คนงานต้องชำระ(ค่าที่พัก) : วอน/เดือน วอน 2) อาหาร - หากมีบริการอาหาร : []ในเมื่อ ([]อาหารเช้า , - ค่าใช้จ่ายที่คนงานต้องชำระ(ค่าอาหาร) : วอน/เดือน วอน ※ ค่าใช้จ่ายที่แรงงานจะต้องรับผิดชอบนั้น จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและแรงงาน (กรณีของแรงงานใหม่ หรือ แรงงานที่กลับเข้าประเทศอีกครั้งนั้น พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม)
11. 사용자와 근로자는 각자가 근로계약, 취업규칙, 단체협약을 지키고 성실하게 이행하여야 한다.	
11. นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงาน ระเบียบข้อบังคับการทำงาน และข้อตกลงร่วมด้วยความซื่อสัตย์	
12. 이 계약에서 정하지 않은 사항은 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.	
※ 가사서비스업 및 개인간병인에 종사하는 외국인근로자의 경우 근로시간, 휴일·휴가, 그 밖에 모든 근로조건에 대해 사용자와 자유롭게 계약을 체결하는 것이 가능합니다.	
12. ข้อกำหนดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงานนี้ ต้องปฏิบัติตาม ‘กฎหมายพื้นฐานแรงงาน’ ที่ได้ทำการระบุไว้	
※ งานบริการ และ งานดูแลผู้ป่วย เงื่อนไขการทำสัญญา ในส่วนของ การกำหนดเวลาทำงาน วันหยุด วันพักหรือหนี้ นายจ้างและแรงงาน สามารถสร้างข้อตกลงกันเองได้อย่างอิสระ	

(YY/MM/DD)

사용자 :

(서명 또는 인)

นายจ้าง :

(signature)

근로자 :

(서명 또는 인)

แรงงาน:

(signature)

공제 동의서

ข้อตกลงการหักจ่าย

사용자 _____은(는) 근로계약 체결 시 약정한 임금을 외국인근로자에게 매월 임금 지급시 다음과 같이 (☐ 숙소비만, ☐ 식비만, ☐ 숙소비와 식비 모두) 공제하고 지급하기로 한다.

นายจ้าง () จะต้องจ่ายค่าจ้างรายเดือนตามที่ระบุในสัญญาแรงงานให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ โดยหัก (☐ เฉพาะค่าที่พัก, ☐ เฉพาะค่าอาหาร, ☐ ทั้งค่าที่พักและอาหาร) ตามรายการด้านล่าง

☐ 공제 항목

- 숙소비 : 월 _____원을 공제한다.
○ 식비 : 월 _____원을 공제한다.

☐ รายการที่หัก

- ค่าที่พัก: หักเป็นจำนวนเงิน () รออน
○ ค่าอาหาร: หักเป็นจำนวนเงิน () รออน

☐ 공제내역 교부

- 사용자는 매월 급여명세서에 공제항목을 기재하여 근로자에게 교부

☐ การแจ้งเดือนสำหรับการหักจ่าย

- นายจ้างจะต้องแสดงการหักจ่ายในใบรับเงินเดือนที่ออกให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติ

외국인근로자 _____ 본인은 상기의 임금에서 공제되는 항목에 관하여 사용자로부터 자세한 설명을 듣고 이를 충분히 검토한 후 자유로운 의사로 동의함을 확인하며 이에 서명·날인합니다.

ลูกจ้างชาวต่างชาติ () จะต้องทบทวนรายการหักจ่าย และลงนามด้านล่างเพื่อรับทราบข้อตกลง เมื่อได้รับแจ้งจากนายจ้างเกี่ยวกับการหักเงินจากค่าจ้างรายเดือน

20 년 월 일

ปี / เดือน / วัน

외국인근로자

ลูกจ้างชาวต่างชาติ

(서명)

(ลายมือชื่อ)